

감사결과 처분서

연번	지적사항	처분
1	직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 처분요구 행위자는 **과 &&&&팀 업무 반장으로, ‘23년부터 관련업무 및 인력배치 등 필요한 지시나 주의·명령 등 직원들과의 지위와 관계의 우위에 있으면서, 신규직원들 대상으로 피해자에 대한 부정적 선입견, 경계심 등을 가질 수 있는 발언을 하여 피해자가 직원들 사이에서 고립감을 느끼고 따돌림을 당하고 있다고 느낄 수 있는 근무환경을 조성하였으며, 피해자와 대화한 직원들에게 대화내용 확인 및 문제발생시 그 원인을 피해자에게서 찾으려고 하는 등 적정 업무범위를 넘어 부당하게 행하였음. 이에, 피해자가 심리적 압박과 정신적 고통을 겪으며 직원들 사이 악화된 근로환경에서 근무하고 있음이 사실로 인정됨. 행위자는 신규직원들이 피해자의 사기저하성 발언에 영향을 받지 않고 병원에 잘 적응할 수 있도록 근무분위기를 조성하려 했을 뿐 피해자의 따돌림을 조장하려는 의도는 없었다고 진술하였으나, 취지가 옳다고 하여 수단이나 방법이 정당화될 수 없음. 이는 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 및 병원「직장 내 괴롭힘 금지 지침」 등을 위반한 직장 내 괴롭힘(언어적 괴롭힘)으로 판단되며, 병원에서 발생한 언어적 괴롭힘 행위에 대해 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)에 따라 사용자의 조치의무를 신속하고 적절하게 실시하고, 부당행위 발생시 피해자가 유·무형의 보복이나 불이익, 괴롭힘의 재연 등 피해자 보호를 위해 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 하시고, 조직 내 건전한 소통문화 정착으로 근무환경이 개선될 수 있도록 행위자에 대한 직장 내 괴롭힘 예방교육, 조직 내 동일, 유사행위 금지를 위한 조치 및 적절한 절차에 따라 징계 등 조치하시기 바람.	○ 경징계 - 사용자의 조치의무를 신속하게 실시하시고, 부당행위 발생시 피해자 보호조치 및 예방교육, 조직 내 동일, 유사행위 금지 및 적절한 절차에 따라 징계 등 조치하시기 바랍니다.